자체 분양공사에 대한 기업의 지급청구권 보유 여부

질의회신 Reference

ㅁ [2017-I-KQA015] K-IFRS 제1115호 도입시 자체 분양공사의 수익인식 방법 질의

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 문단 9, 32, 35, 37, B9-B13, BC142-BC147

색인어

ㅁ 집행 가능한 지급청구권, 분양공사, 수익 인식, 진행기준

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

자체 분양공사에 대한 기업의 지급청구권 보유 여부

배경 및 질의

1 회사는 주택법 등의 관계 법령과 아파트 표준공급계약서에 따라 고객과 분양계약을 체결하고 자체 분양공사를 통해 아파트를 건설하고 있다.

2 아파트 표준공급계약서에 따르면, 고객은 1차 중도금 납부기일(또는 실제로 납부한 날)[1] 전까지는 회사의 동의 없이 분양계약을 해제할 수 있으나, 1차 중도금 납부기일(또는 실제로 납부한 날) 이후에는 회사의 동의 없이 분양계약을 해제할 수 없다[2].

3 고객이 1차 중도금 납부기일(또는 실제로 납부한 날) 전에 분양계약을 해제하면 고객이 납부한 계약금 중 분양대금 총액의 10% 상당액은 위약금으로 회사에 귀속된다.

4 이 질의에서는 다음 사항을 전제로 한다.

① 기업회계기준서 제1115호 문단 35(진행기준 인식조건)의 3가지 조건 중 문단 35⑴과 35⑵를 충족하지 않음 ② 문단 35⑶의 두 가지 세부조건(❶기업 자체에는 대체 용도 없음, ❷지금까지 수행을 완료한 부분에 대한 집행 가능한 지급청구권 존재) 중 '❶기업 자체에는 대체 용도 없음' 조건을 충족함

5 **(질의 1) 회사는 고객에 대하여 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권을 보유하고 있다고 볼 수 있는가?**

6 **(질의 2) 만약 질의 1의 검토 결과 일부 기간[계약개시일~1차 중도금 납부기일(또는 실제로 납부한 날)]에는 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 없다고 할 경우 그 기간도 기업회계기준서 제1115호 문단 9를 충족한 계약으로 볼 수 있는가?**

---

1) 기업의 동의 없이 고객이 일방적으로 계약을 해제할 수 있는 권리를 가지는 기간에 대하여 다음과 같이 이견이 존재하며, 이에 대해서는 법률적 판단이 필요하다.
   ① 1차 중도금 납부기일까지(일반적으로 계약 개시일부터 3개월 후)
   ② 1차 중도금을 실제로 납부한 날까지(일반적으로 계약 개시일부터 최장 약 10개월 후)

2) 대법원 판례, 공정거래위원회 질의회신 사례, 법무법인 의견서 등을 검토해 볼 때, 고객이 1차 중도금 납부기일(또는 실제로 납부한 날) 이후에는 일방적으로 계약을 해제할 수 있는 권리가 없다고 질의자는 판단하고 있다. 그러나 이러한 법률적 판단의 적절성을 별도로 검토하지는 아니하였다.

회신

7 질의 1의 경우, 고객이 계약을 종료할 수 있는 기간 중에는 고객이 계약을 종료하는 경우에 기업이 받을 권리가 있는 위약금으로 적어도 기업이 그 시점까지 수행을 완료한 부분에 대하여 보상할 수 있고, 고객이 계약을 종료할 수 없는 기간 중에는 고객이 계약의 해제를 요청하더라도 계약상 약속한 재화나 용역을 고객에게 계속 이전할 수 있는 권리가 기업에 있고 고객에게 그 대가의 지급을 요구할 수 있다면, 기업회계기준서 제1115호 문단 35(3)에 따라 지금까지 수행을 완료한 부분에 대한 지급청구권이 기업에 있다.

8 또한 같은 기준서 제1115호 문단 B12에 따라 해당 지급청구권의 존재와 그 권리의 집행 가능성을 판단하기 위해서는 계약 조건을 보충하거나 무효화할 수 있는 법률이나 판례도 참고하여야 한다.

9 질의 2의 경우, 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부와는 별도로 기업회계기준서 제1115호 문단 9의 충족 여부를 판단하여 해당 기준서의 적용 시점을 결정하여야 한다.

판단근거

10 기업회계기준서 제1115호 문단 32에 따라 수행의무를 한 시점에 이행하는지, 기간에 걸쳐 이행하는지는 계약 개시시점에 판단하여야 하므로 해당 기준서의 문단 37과 B9는 고객에게 계약을 종료할 권리가 있는 경우에 적용하며, 고객에게 계약을 종료할 수 있는 권리가 없는 경우에는 기업회계기준서 제1115호 문단 B11을 적용한다.

11 한편, 기업회계기준서 제1115호 문단 9(5) 조건의 충족 시점은 고객에게 이전할 재화나 용역에 대하여 받을 권리를 갖게 될 대가의 회수 가능성을 판단하여 결정하나, 해당 기준서 문단 35(3)의 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부는 계약을 종료할 권리를 누가 언제 가지는지를 고려하여 판단하므로 문단 35(3)의 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부가 문단 9(5) 조건 충족 여부를 결정하는 것은 아니다.

참고 자료

[자체 분양공사에 대한 기업의 지급청구권 보유 여부]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 회사는 고객과 아파트 분양계약을 체결하고 자체 분양공사를 하고 있으며, 2017년도까지는 종전의 수익 인식 기준서[3]에 따라 이러한 계약에 대해 진행기준으로 수익을 인식하였다.

부2 그러나 2018년도부터 적용되는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에서는 종전과 다른 진행기준 수익인식 조건을 제시하고 있다. 이에 따라 질의자는 아파트 분양계약에서 동 기준서 문단 35⑶[4]에서 제시하는 집행 가능한 지급청구권이 회사에 있다면, 동 계약에 대해 진행기준으로 수익을 인식할 수 있다고 판단하였다[5]. 그러나 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부에 대해 이견이 존재할 수 있으므로 이에 대해 질의하였다. (질의 1)

부3 한편, 동 계약이 기업회계기준서 제1115호의 적용범위에 포함되기 위해서는 고객에게 이전할 재화나 용역에 대하여 받을 권리를 갖게 될 대가의 회수 가능성이 높아야 한다(제1115호 문단 9(5)). 질의자는 기업회계기준서 제1115호 문단 35⑶에서 규정한 '지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있는지'에 대한 판단이 동 기준서 문단 9⑸[6]에서 규정한 '대가의 회수가능성 정도'에 대한 판단에 직접·간접적으로 영향을 미칠 수 있는지에 대해 질의하였다. (질의 2)

---

3) 종전 수익 기준서를 적용할 때 진행기준을 적용한 근거는 다음과 같다(기업회계기준해석서 제2115호 '부동산건설약정'과 기업회계기준서 제1018호 '수익').
① 기업은 고객에게 아파트를 인도할 계약상 의무를 이행하기 위해 건설재료와 더불어 용역을 제공해야 하므로, 동 계약은 재화 판매약정에 해당한다,
② 동 계약에서는 재화 판매에 대한 모든 수익인식요건(제1018호 문단 14)이 아파트 건설공사가 진행되는 동안 계속적으로 충족된다.

4) 35 다음 기준 중 어느 하나를 충족하면, 기업은 재화나 용역에 대한 통제를 기간에 걸쳐 이전하므로, 기간에 걸쳐 수행의무를 이행하는 것이고 기간에 걸쳐 수익을 인식한다.
⑴ 고객은 기업이 수행하는 대로 기업의 수행에서 제공하는 효익을 동시에 얻고 소비한다(문단 B3~B4 참조).
⑵ 기업이 수행하여 만들어지거나 가치가 높아지는 대로 고객이 통제하는 자산(예: 재공품)을 기업이 만들거나 그 자산 가치를 높인다.
⑶ 기업이 수행하여 만든 자산이 기업 자체에는 대체 용도가 없고(문단 36 참조), 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있다.

5) 질의자는 질의 대상 계약이 기업회계기준서 제1115호 문단 35의 진행기준 수익인식 조건 중 문단 35⑴과 ⑵ 조건을 충족하지 않고, 세 번째 조건인 문단 35⑶의 세부조건인 '대체용도 없음'은 충족한다고 판단하였다.('배경 및 질의' 문단 4 참조)

6) 9 다음 기준을 모두 충족하는 때에만, 이 기준서의 적용범위에 포함되는 고객과의 계약으로 회계처리한다.
⑴~⑷ …
⑸ 고객에게 이전할 재화나 용역에 대하여 받을 권리를 갖게 될 대가의 회수 가능성이 높다. 대가의 회수 가능성이 높은지를 평가할 때에는 지급기일에 고객이 대가(금액)를 지급할 수 있는 능력과 지급할 의도만을 고려한다. 기업이 고객에게 가격할인(price concessions)을 제공할 수 있기 때문에 대가가 변동될 수 있다면, 기업이 받을 권리를 갖게 될 대가는 계약에 표시된 가격보다 적을 수 있다.
→ 질의자는 질의대상 계약이 문단 9의 5가지 요건 중 ⑴~⑷는 충족하는 것으로 판단하였다.

검토과정에서 논의된 내용

집행 가능한 지급청구권의 존재 여부 (질의 1)

부4 기업회계기준서 제1115호 문단 37, B9, B11에서는 기업이 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 청구권을 보유하는지를 판단할 때 적용할 구체적인 지침을 제공하고 있다. 즉 문단 37과 B9는 고객이 일방적으로 계약을 종료할 수 있는 권리가 있는 경우에 적용하며, 문단 B11은 고객이 일방적으로 계약을 종료할 수 없는 경우에 적용한다(질의회신 참조[7]). 한편 이러한 검토는 동 기준서 문단 32[8]에 따라 계약 개시시점에 수행하여야 한다.

<table>
<tr><td colspan="2">문단 35 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 조건
⑶ 자산이 기업 자체에는 대체 용도가 없고, 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있음</td></tr>
<tr><th>고객에게 일방적으로 계약을 종료할 권리가 있는 경우</th><th>고객에게 일방적으로 계약을 종료할 권리가 없는 경우</th></tr>
<tr><td>고객의 사유로 고객이 계약을 종료하는 경우에는, 적어도 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 보상 금액을 받을 권리가 계약 기간에는 언제든지 있어야 함 (문단 37)</td><td rowspan="2">고객이 종료할 권리 없이 계약을 종료하려고 할 때 계약 유지 여부를 기업이 선택(결정)할 수 있음 (문단 B11)</td></tr>
<tr><td>판매가격에 가까운 금액(예: 발생원가 + 적정이윤)을 보상받을 권리가 있어야 함. (문단 B9)</td></tr>
</table>

부5 한편, 질의의 배경 정보에 따르면 1차 중도금 납부기일(또는 납부일)까지 고객은 회사의 동의 없이 계약을 해제(종료)할 수 있으나, 1차 중도금 납부기일(또는 납부일) 이후에는 고객은 회사의 동의 없이 계약을 해제(종료)할 수 없다. 따라서 앞서 설명한 기업회계기준서 제1115호의 요구사항을 적용하기 위해서는, 계약 개시시점에 다음 그림과 같이 전체 계약 기간(계약개시일 ~ 계약서상 계약완료일[9])을 고객에게 계약해제권이 있는지에 따라 두 기간으로 구분하여 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 회사에 있는지를 판단하여야 한다.

---

7) K-IFRS 질의회신 2017-I-KQA014 'K-IFRS 제1115호 도입 시 선박건조계약의 수익인식기준'
2018-I-KQA002 'K-IFRS 제1115호 도입 시 물류시스템 구축 계약의 집행가능한 지급청구권 존재 여부'
8) 계약에서 식별한 수행의무를 기간에 걸쳐 이행하는지 또는 한 시점에 이행하는지를 계약 개시시점에 판단한다.
9) 계약당사자인 회사와 고객이 계약에서 약정된 각자의 의무를 모두 이행한 날을 의미한다.



고객에게 계약해제권이 있는 기간 : 문단 37과 B9 적용

부6 이 기간에는, 고객이 계약을 종료하는 경우에 회사가 받을 위약금(분양대금 총액의 10%)으로, 적어도 계약을 해제하는 시점까지 회사가 수행을 완료한 부분에 대하여 보상받을 수 있는지를 검토하여야 한다.

부7 만약 이 기간의 최대 공정진행률(기업이 수행을 완료한 부분에 해당)이 10% 미만일 것으로 예상된다면[10], 이 기간 중 언제든지 고객이 계약을 해제하더라도, 위약금(분양대금 총액의 10%)은 회사가 수행을 완료한 부분을 항상 초과한다. 즉 회사는 수행을 완료한 부분에 대해 충분한 보상을 받을 수 있다. 이 경우, 기업회계기준서 제1115호 문단 37과 문단 B9에 따라 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 회사에 있다고 판단할 수 있다. 다만, 지급청구권에 대한 판단은 전체 계약 기간에 대해 하여야 하므로 고객에게 계약해제권이 없는 기간도 추가로 고려하여 최종 판단을 한다.

부8 한편, 고객에게 계약해제권이 존재하는 기간이 ①계약개시일부터 1차 중도금 납부기일까지인지 아니면 ②계약개시일부터 1차 중도금을 실제로 납부한 날까지인지는 법률적 판단이 필요한 부분이다.

고객에게 계약해제권이 없는 기간 : 문단 B11 적용

부9 이 기간에는, 고객이 계약 해제를 요청하더라도 기업이 계약상 약속한 재화나 용역을 고객에게 계속 이전할 수 있는 권리가 있고 고객에게 그 대가의 지급을 요구할 수 있다. 따라서 기업회계기준서 제1115호 문단 B11에 따라 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 항상 집행 가능한 지급청구권이 회사에 있다고 판단할 수 있다.

10) 1차 중도금 납부기일(또는 실제로 납부한 날) 직전의 공정진행률이 10% 미만임을 의미한다.

결론

부10 문단 부6~부9를 종합해 보면, 고객에게 계약해제권이 없는 기간에는 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 항상 회사에 있다. 그러나 고객의 계약해제권이 존재하는 기간에는 계약조건과 상황에 따라 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 회사에 있는지에 대한 판단이 달라질 수 있다[11].

부11 기업회계기준서 제1115호 문단 37에 따르면 전체 계약 기간 내내 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있어야만 진행기준을 적용할 수 있다. 따라서 고객에게 계약해제권이 있는 기간에, 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있는지에 따라 질의 대상 계약의 수익 인식시점에 대한 판단(진행기준 또는 완성기준)이 달라질 수 있다.

부12 또한 지급청구권의 존재와 그 권리의 집행 가능성을 판단하기 위해서는 기업회계기준서 제1115호 문단 B12에 따라 계약 조건을 보충하거나 무효로 할 수 있는 법률이나 판례도 참고하여야 한다.

기업회계기준서 제1115호 문단 9(5) 충족 여부 (질의 2)

부13 기업회계기준서 제1115호 적용 대상 계약인지를 판단하는 조건 가운데 문단 9(5)의 충족 여부는 대가의 회수가능성(고객의 지급 능력과 의도)을 검토하여 판단하는 것이다. 반면에, 동 기준서 문단 35(3)의 충족 여부는 고객의 계약해제권이 존재하는지 그리고 언제 존재하는지를 고려하여 판단하는 것이다. 따라서 대가의 회수가능성은 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 기업에 있는지에 따라 결정되지 않는다. 따라서 집행 가능한 지급청구권의 존재 여부와는 별도로 기업회계기준서 제1115호 문단 9의 충족 여부를 판단하여 해당 기준서의 적용 시점을 결정하여야 한다.

11) 고객의 계약해제권이 유효한 기간이 언제까지인지(납부기일 또는 실제로 납부한 날)에 따라서도, 지금까지 수행을 완료한 부분에 대해 집행 가능한 지급청구권이 회사에 있는지에 대한 판단이 달라질 수 있다.